Estado de Mato Grosso do Sul
Poder Judiciário
Campo Grande
11ª Vara Cível

Autos n° 0826265-32.2019.8.12.0001
Ação: Procedimento Comum Cível
Requerente: Zuleide Canhete Rodrigues e outros
Requerido: Geap Autogestão em Saúde

Vistos, etc.

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência proposta por ZULEIDE CANHETE RODRIGUES, ROSANA GOMES DE OLIVEIRA e MERCEDES LUZIA WHITLOCK em face de GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, todas qualificadas nos autos.

As requerentes alegam, em síntese, que: **i)** são beneficiárias dos serviços de plano de saúde da requerida, tendo como dependentes os genitores e seus filhos; **ii)** em junho/2019 receberam um comunicado de reajuste expressivo na mensalidade do plano, correspondente a mais de 62%, além de cobranças de parcelas retroativas; **iii)** ao buscarem esclarecimentos junto à requerida, houve a informação de que o reajuste obedece a normativas legais.

Ante a tais fatos, requer que a ré seja condenada a não cobrar valores retroativos, reajustar o valor da mensalidade de acordo com os percentuais apontados pela ANS, bem como que o ré seja condenada a indenizar pelos danos morais causados, no montante sugerido de vinte salários mínimos.

Instruíram a exordial com os documentos de f. 22/46.

O pedido de tutela de urgência restou deferido na decisão de f. 64/66.

Citada, a requerida apresentou contestação às f. 83/115, alegando em síntese que: **i)** a DATAPREV deixou de aplicar os valores estipulados nas tabelas de custeio aprovadas pelo Conselho de Administração da GEAP para os exercícios de 2016 a 2018, o que causou sérios desequilíbrios financeiros nos planos de saúde; **ii)** os reajustes foram determinados formalmente e informados à empregadora das autoras, que deixou de aplicá-los por certo período de tempo em virtude de impasse entre as partes do Convênio; **iii)** reiteradas vezes a DATAPREV deixou de aplicar a tabela de custeio, com os valores corretos, impondo à requerida prejuízos de elevada monta; **iv)** os valores são calculados conforme análise atuarial, portanto apenas visam a equilibrar a relação entre as partes.

Impugnação à contestação às f. 521/527.

Intimadas a especificarem provas (f. 528), a parte ré requereu a produção de perícia atuarial (f. 531/533), enquanto que a parte autora

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCEL HENRY BATISTA DE ARRUDA, liberado nos autos em 06/02/2024 às 18:36 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0826265-32.2019.8.12.0001 e código VAdTLfMG.

quedou-se inerte (f. 560).

O feito foi saneado pela decisão de f. 593/595, sendo deferida a produção de prova pericial.

A parte ré desistiu da produção de prova pericial e argumentou que ocorreu a perda superveniente do interesse de agir da parte autora (f. 1211/1213).

Pela decisão de f. 1218 a desistência da produção de prova pericial foi homologada e a parte autora foi intimada para se manifestar sobre a falta superveniente de interesse de agir, quedando-se inerte (f. 1224).

É o relatório. Passo a julgar.

Ab initio, considerando que a única prova deferida pela decisão de saneamento de f. 593/595 foi a pericial e a desistência de tal foi homologada às f. 1218, **declaro encerrada a instrução do feito. Informe-se o perito.**

Ademais, considerando que presentes as hipóteses do art. 364, § 2º do CPC, olvido-me de conceder prazo para apresentação de memoriais finais as partes e profiro a sentença que se segue.

1. PRELIMINAR DE FALTA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR

A parte ré às f. 1211/1213 informou que a parte autora encerrou seu cadastro junto a si em 26/02/2021, deixando de ser beneficiária do plano de Saúde oferecido pela ré em convenio com a DATAPREV.

Assim, considerando que a controvérsia recai sobre valor do reajuste de mensalidade do plano de saúde, argumenta a ré que a tutela buscada pela autora não lhe traz utilidade, de modo que a lide deve ser extinta sem resolução do mérito.

Sem razão à parte ré.

Isso porque, conforme se extrai da inicial, o pedido da parte autora compreende além do reajuste das parcelas vincendas, também a cessação das cobranças retroativas, das parcelas vencidas, o que por certo inclui os vencimentos ocorridos entre os meses de junho de 2019, até a desvinculação entre as partes, que conforme informado ocorreu em 26/02/2021.

Outrossim, a decisão de f. 64/66 é clara ao delimitar que, em caso de improcedência, *"a requerida estará autorizada a proceder a cobrança retroativa dos valores",* sendo certo, nesses moldes, que não obstante a

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCEL HENRY BATISTA DE ARRUDA, liberado nos autos em 06/02/2024 às 18:36 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0826265-32.2019.8.12.0001 e código VAdTLfMG.

cessação da relação jurídica entre as partes em 26/02/2021, o interesse da parte autora em receber a tutela judicial subsiste, uma vez que em caso contrário a parte ré poderia efetuar as cobranças de modo retroativo.

Portanto, afasto a alegação de falta de interesse de agir ventilada às f. 1211/1213.

2. MÉRITO

2.1. REAJUSTE DA MENSALIDADE

Narram as autoras que são beneficiárias do plano de saúde oferecido pela ré em coparticipação à DATAPREV. Em junho de 2019, receberam um comunicado da ré, informando expressivo reajuste na mensalidade, de mais de 62%, assim como a cobrança de débitos retroativos, os quais desconhecem, na medida em que sempre cumpriram com os pagamentos em dia.

A parte ré, por sua vez, na contestação de f. 83/115, primeiramente informou que *"**as autoras estão inscritas no plano GEAPSaúde II,** registrado na ANS sob o número 458.004/08-4, na modalidade coletivo empresarial, na condição de titular, **devido ao seu vínculo funcional com a EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFOMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (DATAPREV)**, entidade conveniada a Requerente, abarcada pelo Convênio Único por Adesão nº 001/2013, firmado entre a União e a GEAP."*

Além disso, noticiou que os valores de contribuição (mensalidades) são anualmente revistos, para se definir o valor necessário à manutenção do equilíbrio econômico/financeiro da fundação, mediante *"minucioso estudo atuarial"*.

Partindo dessas premissas, alega a ré que "**a *DATAPREV deixou de aplicar os valores estipulados nas tabelas do custeio aprovadas pelo Conselho de Administração – CONAD – da GEAP para os exercícios de 2016 (período entre fevereiro e setembro), 2017 e 2018, o que vem causando sério desequilíbrio econômico financeiro dos planos administrados pela GEAP*** *e disponibilizados aos empregados da DATAPREV."*

Assim, a DATAPREV praticou até janeiro de 2019 a RESOLUÇÃO/GEAP/CONAD/Nº 099/2015 de 17/11/2015, deixando de transferir aos seus empregados as alterações de custeio anuais previstas nas resoluções:

1. RESOLUÇÃO/GEAP/CONAD/Nº 168/2016;
2. RESOLUÇÃO/GEAP/CONAD/Nº 269/2017;
3. RESOLUÇÃO/GEAP/CONAD/Nº 342/2018.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCEL HENRY BATISTA DE ARRUDA, liberado nos autos em 06/02/2024 às 18:36 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0826265-32.2019.8.12.0001 e código VAdTLfMG.

Diante da não aplicação de tais e o impasse entre a DATAPREV e a GEAP, houve defasagem no valor do custeio e, consequentemente, desequilíbrio econômico-financeiro na ré, por conta de ato ilícito da DATAPREV, ficando as mensalidades/custeio congelados a partir do exercício de 2017.

Defende a ré que a obrigação de repasse do custeio da GEAP, pela DATAPREV aos trabalhadores, somente foi cumprida por essa última em 31/05/2019, mediante a celebração do Quarto Termo Aditivo, que teve efeitos retroativos e aplicou, cumulativamente, as resoluções acima enumeradas, que traduziram o aumento tido como abusivo pela autora, de 62,5%.

Veja-se, portanto, que o aumento de 62,5% nas mensalidades (custeio) do plano de saúde das autora é fato incontroverso nos autos, cabendo a este juízo, portanto, dirimir a controvérsia sobre a legalidade de tais.

Outrossim, curial observar, que a ausência de aumento na contribuição das autoras, referentes aos anos de 2017, 2018 e 2019, não foi impugnado pela parte autora em sua réplica às f. 521/527, de modo que tal informação também é incontroversa nos autos.

Pois bem, indene de dúvidas de que os planos de saúde coletivos são regulados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS e pela Lei nº 9.656/98, e que os reajustes das mensalidades (custeio), especificamente, têm seus índices fixados com base em negociação direta entre a pessoa jurídica contratante e a operadora do plano de saúde, os quais devem apenas comunicar àquela Agência.

Na hipótese, conforme narrado, a ré GEAP, por meio do *"4º Termo Aditivo ao Convênio de Adesão nº 001/2015"*, pactuou com a empregadora das autoras (DATAPREV) um reajuste acumulado de 62,5% para o custeio do plano de saúde relativo aos anos de 2017 a 2019, a ser implementado de uma só vez, a partir de fevereiro de 2019.

A fim de melhor compreender a situação, transcreve-se o trecho do termo aditivo mencionado (f. 186/191), bem como gráfico juntado com a contestação que explica a soma dos reajustes (f. 110):

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCEL HENRY BATISTA DE ARRUDA, liberado nos autos em 06/02/2024 às 18:36 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0826265-32.2019.8.12.0001 e código VAdTLfMG.

Estado de Mato Grosso do Sul
Poder Judiciário
Campo Grande
11ª Vara Cível

CLÁUSULA NONA - DA CONTRIBUIÇÃO DO TITULAR

A contribuição financeira mensal dos Titulares destinada para o custeio do plano **GEAP-Referência,** para si e seus Dependentes, na forma estabelecida na Cláusula Segunda, corresponderá aos valores integrais estabelecidos na aplicação dos reajustes cumulativos previstos na **Resolução/GEAP/CONAD nº 168/2016**, **Resolução/GEAP/CONAD nº269/2017** e **Resolução/GEAP/CONAD nº 342/2018,** referentes aos exercícios de 2017, 2018 e 2019, pendentes e que traduzem um percentual total e acumulado de 62,50% (sessenta e dois virgula cinquenta por cento), conforme indicados na tabela abaixo a vigorar a partir de fevereiro de 2019, , por beneficiário inscrito, mediante arrecadação em folha de pagamento, devendo ser deduzido o valor da contribuição mensal do **DATAPREV**.

Portanto, segundo a ré, o índice total de 62,5% foi resultado da aplicação sucessiva dos reajustes sobre o valor acumulado pelo principal, acrescido do reajuste anterior.

Veja que se trata de percentuais que, de acordo com a ré, foram fixados com base em estudos técnicos atuariais e resoluções do CONAD, no entanto, em verdade, não foram especificados nos autos quais foram os critérios e fundamentos utilizados para justificar o referido reajuste (62,5%). Aliás, embora a parte ré, em um primeiro momento, tenha requerido a produção de prova pericial para provar a incidência dos índices acima informados, no decorrer do feito desistiu da produção de tal prova (f. 1211/1213).

Importante anotar que, em que pese a não incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso, ante a qualidade de entidade de autogestão ostentada pela ré, não seria possível impor a parte autora o ônus de demonstrar a razão dos índices anuais de reajuste, que somados são de 62,5%, não seriam aplicáveis, uma vez que tal seria compelir a parte autora a produzir prova de fato negativo, o que é vedado por nosso ordenamento jurídico.

Portanto, a regra ordinária de distribuição do ônus da prova, art. 373, II do CPC, impele a ré a produzir prova do porquê os ajustes de custeio

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCEL HENRY BATISTA DE ARRUDA, liberado nos autos em 06/02/2024 às 18:36 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0826265-32.2019.8.12.0001 e código VAdTLfMG.

praticados por si ocorreram nos percentuais que ocorreram.

Em que pese tal ônus, tenho que pelos documentos juntados pela parte ré com a contestação às f. 116/516, não é possível a este Juízo concluir pela legitimidade dos reajustes.

Isso porque, o único documento em que existe "Avaliação Atuarial" é o de f. 462/495, que trata sobre o exercício de 2019 e, com base nesse estudo, não é possível a este Juízo, por não ser de sua **competência técnica**, analisar se o referido parecer reflete dados concretos, pois não foram especificados, detalhadamente, quais foram os fatores de aumento de custos que fundamentaram um reajuste acumulado de 62,5%, relativo aos anos de 2017 a 2019.

Mesmo que fossem juntadas os dados concretos e apresentados os documentos detalhados da gestão administrativa-financeira da ré, **não seria possível à esse juízo interpretar tais documentos, uma vez que para tanto seria curial a realização de perícia atuarial ou contábil.**

Do mesmo modo, tenho como importante destacar que os laudos periciais juntados pela ré às f. 799/1101, além de serem juntados de forma extemporânea, não especificam quais os pedidos autorais nas lides em que esses laudos foram realizados, não sendo possível concluir, portanto, que os reajustes ali combatidos são os mesmos que aqueles aqui impugnados.

Nesse âmbito, é salutar observar que o índice de reajuste acumulado aplicado pela ré aos planos de saúde se encontra bem acima da inflação do período de 01/2016 a 01/2019, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que foi de apenas 13,88%, veja-se[1]:

[1] https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/corrigirPorIndice.do?method=corrigirPorIndice – acesso em 05/02/2024

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCEL HENRY BATISTA DE ARRUDA, liberado nos autos em 06/02/2024 às 18:36 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0826265-32.2019.8.12.0001 e código VAdTLfMG.

Estado de Mato Grosso do Sul
Poder Judiciário
Campo Grande
11ª Vara Cível

Resultado da Correção pelo IPCA (IBGE)

Dados básicos da correção pelo IPCA (IBGE)	
Dados informados	
Data inicial	01/2016
Data final	01/2019
Valor nominal	R$ 0,00 (REAL)
Dados calculados	
Índice de correção no período	1,13882330
Valor percentual correspondente	13,882330 %
Valor corrigido na data final	R$ 0,00 (REAL)

Fazer nova pesquisa | Imprimir

Outrossim, se considerarmos os índices máximos autorizados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) aos planos de saúde individuais no mesmo período, no caso, esses não ultrapassam 30,9% (soma dos reajustes de 2017 até 2019: 13,55 + 10 + 7,35 = 30,9) veja-se[2]:

Não descuida esse Juízo que os índices de reajuste máximos expedidos pela ANS são, em regra, inaplicáveis aos planos de saúde coletivos, conforme se depreende do art. 35-E, § 2º, da Lei nº 9.656/1998, que prevê a prévia aprovação da ANS apenas aos "contratos individuais", do seguinte teor:

> Art. 35-E. Nos contratos individuais de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1º desta Lei, independentemente da data de sua

[2] https://www.gov.br/ans/pt-br/assuntos/noticias/beneficiario/ans-define-limite-para-o-reajuste-dos-planos-individuais-e-familiares – acesso em 05/02/2024.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCEL HENRY BATISTA DE ARRUDA, liberado nos autos em 06/02/2024 às 18:36 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0826265-32.2019.8.12.0001 e código VAdTLfMG.

> celebração, a aplicação de cláusula de reajuste das contraprestações pecuniárias dependerá de prévia aprovação da ANS.

Em que pese tal fato, a inércia da ré em não reajustar o valor das contribuições de forma anual, parceladamente (2017, 2018 e 2019), ensejou o acúmulo no valor do reajuste e proporcionou onerosidade excessiva e claramente insuportável para as autoras.

Não restam dúvidas de que os reajustes e mensalidades de planos de saúde devem observar a legislação e as normas administrativas, mas, por outro lado, **não podem divergir dos princípios da boa-fé, da não-surpresa, da estabilidade financeira e da transparência nas relações contratuais.**

Nesse âmbito, ainda que a ré alegue que os reajustes anuais não foram transferidos aos trabalhadores/pensionistas (o que inclui as autoras) por culpa única e exclusiva da DATAPREV, não se pode olvidar que a ré não requereu a inclusão no polo passivo de tal empresa pública, sendo forçoso admitir, portanto, que a responsabilidade pelos reajustes indevidos, **no que tange especificamente as autoras e ao presente processo**, deve ser suportada pela ré, pois é ela, afinal, quem realiza as cobranças das mensalidades impugnadas e também foi ela que não desejou cumprir com o ônus imposto pelo art. 373, II do CPC.

Desse modo, é perceptível que a conduta da ré - ao aplicar percentuais acumulados e retroativos de reajustes relativos a três anos consecutivos em uma única parcela - implica na transferência dos ônus de sua própria inércia aos beneficiários.

Ademais, tenho que o reajuste foi realizado sem justificação, clareza e exatidão necessárias, ante a falta de indicação dos critérios e fundamentos atinentes ao referido reajuste imposto (62,5%). Tal conduta da ré viola os princípios contratuais negritados acima e cria para as autoras uma situação de onerosidade excessiva, que não pode ser chancelada pelo Poder Judiciário.

Por outro norte, ainda que o reajuste de 62,5% não possa ser ratificado, tenho que ante ao fato incontroverso de que desde 2017 as mensalidades estiveram congeladas, deve a autora pagar, retroativamente, a correção do custeio, a ser reajustado, anualmente, a partir de 2017, pelo índice máximo previsto pela ANS, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte autora, bem como respeitar o estabelecido no Convênio por Adesão nº 01/2015, que prevê em sua cláusula 9ª, § 3º que (f. 136):

> *"O valor da contribuição de que trata o caput desta cláusula poderá ser atualizado anualmente, sempre que a reavaliação atuarial recomendar, garantindo-se que a atualização não ocorrerá em periodicidade inferior a doze meses".*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCEL HENRY BATISTA DE ARRUDA, liberado nos autos em 06/02/2024 às 18:36 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0826265-32.2019.8.12.0001 e código VAdTLfMG.

Pelo exposto, reputo que o pedido autoral deve ser acolhido em parte, no sentido de limitar o reajuste retroativo do plano de saúde fornecido pelas ré ao percentual de 30,9%, correspondente aos índices máximos autorizados pela ANS para incidência nos planos de saúde individuais, no período de 2017 a 2019, bem como para autorizar o reajuste anual dos valores vencidos após o ajuizamento da demanda e até a desvinculação entre as partes, pelo índice máximo autorizado pela ANS para incidência nos planos de saúde individuais.

2.2 DANOS MORAIS

Quanto aos danos morais, inicialmente é forçoso relembrar que o art. 186 do Código Civil estabelece que *"aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito"*, enquanto o art. 927 do referido diploma legal prevê que *"aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, é obrigado a repará-lo."*

De tal afirmativa, desdobram-se como elementos essenciais da responsabilidade civil, a ação ou omissão que enseje em ato ilícito, o dano, a relação de causalidade entre o primeiro e o segundo e a culpa

Ensina CARLOS ROBERTO GONÇALVES (Responsabilidade Civil. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 520.):

> "O dano só pode gerar responsabilidade quando seja possível estabelecer um nexo causal entre ele e o seu autor, ou, como diz Savatier, 'um dano só produz responsabilidade, quando ele tem por causa uma falta cometida ou um risco legalmente sancionado."

Especificamente quanto aos danos morais, é cediço que esses configuram-se por ser uma lesão à um dos direitos de personalidade. Portanto, toda vez que a conduta humana atinge à algum destes bens interiores, relativos ao modo de ser físico ou moral da pessoa, que são essenciais à realização de sua personalidade, lesando-os, estamos diante de um "dano moral".

Esses direitos refletem bens da vida, essenciais à realização da personalidade, tais bens tem conteúdo metapatrimonial, e ao serem lesionados, geram direito à indenização. Tome-se a excelente lição de MARIA HELENA DINIZ, que explicita quais são os direitos de personalidade:

> "são direitos subjetivos da pessoa de defender o que lhe é próprio, ou seja, a sua integridade física (vida, alimentos, próprio corpo vivo ou morto, corpo alheio, vivo ou morto, partes separadas do corpo vivo ou morto); a sua integridade intelectual (liberdade de pensamento, autoria científica, artística e literária) e sua integridade moral (honra, recato, segredo pessoal, profissional e doméstico, imagem, identidade

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCEL HENRY BATISTA DE ARRUDA, liberado nos autos em 06/02/2024 às 18:36 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0826265-32.2019.8.12.0001 e código VAdTLfMG.

> pessoal, familiar e social)" [3]

Tecidas tais considerações, oportuno relembrar que, embora a parte autora tenha pedido pela referida indenização, deixou de justificar o porquê, concretamente, seus direitos de personalidade foram violados pela ré (f. 15/17).

Partindo dessa premissa, primeiramente tenho que os fatos narrados na inicial não se amoldam ao conceito de dano moral puro, aquele que se presume e que, por tal razão, prescinde de prova. Nesse contexto, a conduta da Ré não possui o condão de, por si só, gerar a indenização por dano moral.

Como exposto, o dano moral deve ser arbitrado quando a ofensa é capaz de gerar lesão a direitos intrínsecos à personalidade do indivíduo, violando, por exemplo, sua intimidade, honra e imagem. Sendo assim, para que haja caracterização do dever de indenizar, é imprescindível a evidência de uma circunstância gravemente injuriosa, relevante o suficiente para ocasionar ao ofendido dano em seu patrimônio moral. Nesse sentido o STJ:

> CIVIL. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige. Recurso especial não conhecido. (STJ, 4ª Turma, RESP 403919 / MG, Rel. Min. César Asfor Rocha, DJ 04.08.2003 p. 30).
>
> _____
>
> EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. CONCLUSÃO OBTIDA MEDIANTE ANÁLISE DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. ..... 3. A jurisprudência desta Corte entende que, quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de circunstância a ensejar mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando mero descumprimento contratual, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente. 4. Agravo regimental não provido. (EDcl no AREsp 626.695/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 18/06/2015)

É precipuamente o caso dos autos. Não foi demonstrada a ocorrência de dor, vexame ou sofrimento, não há comprovação, tampouco de que tal dano pode ser presumido.

---

[3] DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro. Teoria geral do Direiro Civil. 24. ed. SP: Saraiva.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCEL HENRY BATISTA DE ARRUDA, liberado nos autos em 06/02/2024 às 18:36 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0826265-32.2019.8.12.0001 e código VAdTLfMG.

Assim, as autoras poderiam ter comprovado minimamente o alegado, sendo que, da prova dos autos, o que se pode inferir é que, embora tenha havido aborrecimentos, o reajuste praticado pela ré não comprometeu sua subsistência, não ocasionou falta de atendimento médico, não resultou em inscrição em órgãos de proteção ao crédito ou protestos, tão pouco gerou contundente abalo psíquico, vexame, dor ou humilhação.

Ressalto, por fim, que o reajuste combatido, segundo a narrativa autoral, ocorreu em junho/2019, sendo que os demonstrativos juntados às f. 42/46, são referentes a março, abril e maio de 2019. Ou seja, não restou demonstrado, nem sequer, que houve o pagamento indevido da mensalidade reajustada.

Ex positis, não há que se falar na ocorrência de dano extrapatrimonial no caso.

3. DISPOSITIVO

Nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil/2015, resolvo o mérito da lide e julgo **PARCIALMENTE PROCEDENTES** os pedidos iniciais, para:

1. declarar a abusividade do reajuste de 62,5%. constante do 4º Termo Aditivo ao Convênio de Adesão n.º 001/2015, confirmando-se a antecipação da tutela anteriormente concedida às f. 64/66;

2. condenar a parte ré a limitar os reajustes retroativos praticados, referentes ao período de 2017 a 2019, ao percentual de 30,9% (trinta por cento e noventa centésimos), correspondente aos índices máximos autorizados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), para incidência aos planos individuais, acumulados no período de 2017 a 2019;

3. permitir a cobrança reajustada anualmente, pelos índices máximos autorizados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), das parcelas vencidas a partir do ajuizamento da demanda, até a data do cancelamento do plano das autoras (f. 1214/1216).

Tendo sido recíproca a sucumbência, condeno a parte autora a arcar com 50% das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil/2015, enquanto a parte ré deverá suportar os 50% restantes da verba sucumbencial.

Quanto a autora, a exigibilidade de tais verbas encontra-se suspensa, ante a concessão dos benefícios da Justiça gratuita (f. 64).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCEL HENRY BATISTA DE ARRUDA, liberado nos autos em 06/02/2024 às 18:36 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0826265-32.2019.8.12.0001 e código VAdTLfMG.

Estado de Mato Grosso do Sul
Poder Judiciário
Campo Grande
11ª Vara Cível

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Oportunamente, arquivem-se com as cautelas de lei.

Campo Grande/MS, data da assinatura eletrônica.

Documento assinado digitalmente por
Marcel Henry Batista de Arruda
Juiz de Direito

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCEL HENRY BATISTA DE ARRUDA, liberado nos autos em 06/02/2024 às 18:36 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0826265-32.2019.8.12.0001 e código VAdTLfMG.